

Processo de nº 0829891-75.2019.814.0301

Autores: CARLOS RENATO LIMA BORDALO E OUTROS

Requeridos: PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA e BANCO DO BRASIL S/A

SENTENÇA

CARLOS RENATO LIMA BORDALO E OUTROS, devidamente qualificados nos autos de nº 0829891-75.2019.814.0301, ajuizaram AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA contra PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS SPE LTDA e BANCO DO BRASIL S/A, também devidamente qualificados nos autos (ID 10758205).

Narram, em síntese, que celebraram contrato de compra e venda objetivando a aquisição de unidades imobiliárias no empreendimento Edifício Bourbon Residence. Ocorre que, mesmo após quitarem integralmente os valores relativos aos respectivos imóveis, não foi dada baixa na hipoteca constituída em favor da instituição financeira requerida, o que tem impossibilitado o pleno gozo de seus direitos sobre os bens.

Considerando o exposto, requerem a) o deferimento da tutela de evidência para que seja determinada a imediata liberação das hipotecas registradas nas matrículas indicadas; b) seja declarado o cancelamento dos gravames de hipoteca sobre os imóveis dos autores registrados no Registro de Imóveis do 2º Ofício, com a liberação definitiva das matrículas.

BANCO DO BRASIL S/A apresentou Contestação (ID 12455221) em que alega que as hipotecas foram constituídas em seu favor para garantir obrigações legalmente

pactuadas com o requerido PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA. Preliminarmente, aduz a ilegitimidade para figurar no polo passivo, tendo em vista que não sendo proprietário do imóvel, não tem autorização para desconstituir a garantir junto ao Registro de Imóveis; impugna o valor da causa, entendendo que deve ser o do valor do ato pleiteado. Em relação ao mérito, sustenta a necessidade de observância do princípio da boa-fé; a inexistência de direito à baixa da hipoteca; a necessidade de substituição da garantia, a fim de não desguarnecer o direito da instituição financeira.

Certidão informando que, apesar de devidamente citado, o requerido PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA, não apresentou Contestação no prazo legal, em ID 13029396.

BANCO DO BRASIL S/A peticionou informando que não tem outras provas a produzir, em ID 13975221.

CARLOS RENATO LIMA BORDALO E OUTROS apresentaram Réplica à Contestação, em ID 13982826.

Era o que tinha a relatar. Passo a decidir.

Compulsando os autos, observa-se a requerida PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação, conforme certificado em ID 13029396. Dessa forma, impõe-se a aplicação da pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria de fato, em

conformidade com o que dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Ensina o professor JOÃO MONTEIRO, sobre a *revelia*:

Revelia significa o estado ou qualidade do que é revel, e este vocabulo designa a parte que, sendo citada, não acóde á citação. Para se incidir, na revelia, que tambem se póde chamar contumacia, no sentido de desobediencia reflectida ou deliberada, basta que tenha havido citação regular e não comparecimento [...]. Os efeitos do não comparecimento do réo se reduzem a ser o mesmo lançado, prosseguindo-se na causa até final. Mas em todo caso, comparecendo a parte lançada, será admittida a proseguir no feito nos termos em que este se achar. (Theoria do Processo Civil e Commercial. Tomo II. 1ª Parte. João Monteiro. 2ª ed. São Paulo: Duprat & Comp., 1905, p. 44 e 45).

Dessa forma, decreto a revelia de PROJETO IMOBILIÁRIO RECORD – PETRUS 01 SPE LTDA e, no entanto, deixo de aplicar seus efeitos, com fundamento no art. 345, I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que se trata de matéria de direito e documental, não sendo necessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do Código de

Processo Civil.

Sobre a *prova documental*, ensina o professor GIUSEPPE CHIOVENDA:

Documento, em sentido amplo, é toda representação material destinada a reproduzir determinada manifestação do pensamento, como uma voz fixada duradouramente (*vox mortua*). É da maior importância, como meio de prova, variável, de resto, conforme: *a*) seja a *manifestação* de pensamento reproduzida mais ou menos séria e sincera; *b*) seja, ainda, a *reprodução* mais ou menos fiel e atendível. Documentos, em tal acepção, representam os mais variados sinais (limites dos prédios; sinalização das estradas). Como, porém, o meio comum de representação material do pensamento é a escrita, os documentos desde longo tempo mais importantes são os *escritos*; [...]. Varia, pois, a importância dos escritos: *a*) conforme se tiverem preconstituído com o fim de representar as declarações das partes, de relevância para uma relação jurídica (contrato escrito), ou reproduzam apenas o pensamento das partes (exemplo, uma carta). (Instituições de Direito Processual Civil. Tomo III. Giuseppe Chiovenda. Tradução da 2ª edição italiana J. Guimarães Menegale. 2ª ed. Saraiva: São Paulo, 1965, p. 127 e 128).

Processo pronto para julgamento, portanto.

Inicialmente, necessária a análise das preliminares ao mérito alegadas.

Da legitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva de BANCO DO BRASIL S/A, observa-se que os autores lograram êxito ao comprovar, por meio dos documentos

juntados, que a hipoteca gravada sobre os imóveis é em favor da instituição financeira, sendo legítima, portanto, a demanda em seu desfavor.

PONTES DE MIRANDA ensina em seu *Comentários...*

O que precisa para que a legitimidade, segundo o art. 3º, exista é que seja possível, diante dos fatos alegados e o pedido feito, que a pessoa possa ser titular da ação que lhe conferiria o direito material. (Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo I. Francisco Cavalcanti PONTES de MIRANDA. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 175).

Dessa forma, afasto a preliminar ao mérito alegada, porque incabível.

Do valor da causa

O requerido BANCO DO BRASIL S/A impugna o valor da causa, alegando que o mesmo não é coerente com os dispositivos legais que regulam a matéria, na medida em que deveriam ser considerado, tão somente, o valor do ato de baixa da hipoteca junto ao Registro de Imóveis.

No que concerne ao valor da causa, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a rescisão ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

No caso concreto, o argumento da parte requerida não merece prosperar, tendo em vista que além da baixa no gravame, os autores pretendem também o efetivo cumprimento dos instrumentos contratuais, com a adjudicação compulsória dos imóveis. Assim, com fundamento no art. 292, II, do Código de Processo Civil, verifica-se a adequação do valor da causa indicado na exordial.

Da substituição da garantia

No que concerne à substituição da garantia, sugerida como alternativa em sede de Contestação, verifica-se que os bens foram oferecidos em hipoteca no instrumento contratual celebrado entre instituição financeira – incorporadora (ID 12455695), o qual não é objeto de discussão no presente feito e, portanto, não pode ser analisado.

Ouçamos a *Enciclopédia Saraiva do Direito*, quanto a sentença *extra e ultra petita*:

Diz-se *extra petita* a sentença definitiva que se pronuncia sobre algo que, por não ter sido pedido, se encontra fora da pretensão deduzida pelo autor, ao ajuizar sua petição inicial. [...]. Assim, o juiz não poderá decidir além do pedido (*ultra petita*) ou fora do pedido (*extra petita*), caso em que a sentença será ineficaz, dado o vício que apresenta. (Enciclopédia Saraiva do Direito. Tomo 35. Coordenação: R. Limongi França. Saraiva: São Paulo, 1979, p. 514 e 515).

A hipótese é de procedência dos pedidos contidos na exordial.

DA BAIXA NA HIPOTECA

Observa-se que a parte autora, no presente feito, recorreu ao Judiciário com o objetivo de alcançar a baixa na hipoteca que incide sobre as unidades de nº 501, 701, 1701, 1801, 1901, 1501, 2301, 2801 e 3001 do empreendimento Edifício Bourbon Residence, localizado na Trav. Dom Romualdo de Seixas, nº 795, Belém-PA, adquiridos e devidamente quitados, conforme “Termo de Quitação de Imóvel” carreados aos autos.

Sobre a *justiça*, ensina o professor KARL LARENZ:

La justicia no se predica sólo del Derecho positivo. [...]. En Derecho se predica la justicia de la decisión concreta, especialmente de la sentencia judicial, de la ley concreta y del ordenamiento jurídico en su conjunto. Una sentencia justa es la que da a cada uno lo que le corresponde^[1]. (Derecho Justo. Fundamentos de Etica Juridica. Karl Larenz. Traducción Luis Díez-Picazo. Madrid-ES: Civitas, 1985, p. 46 e 47).

Os consumidores hipossuficientes na relação contratual ventilada nos autos comprovam – por documento - que compraram e pagaram pelas unidades condominiais, ou seja, cumpriram, integralmente, no que lhes cabia, implementando o preço, na avença.

Evidente a responsabilidade das requeridas, entre si, em relação a manutenção da hipoteca mesmo após a quitação do imóvel.

É consenso na jurisprudência pátria que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante o adquirente. Isso, há quase três lustros.

Nesse sentido a Súmula nº 308 do Tribunal da Cidadania:

Súmula 308 - A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. (Súmula 308, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/03/2005, DJ 25/04/2005 p. 384) [http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0]

O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a súmula do STJ, veja-se:

(TJPA-0062041) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOTECA. CANCELAMENTO. CONSTRUTORA. AGENTE FINANCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. RESPEITO AOS INTERESSES DO CONTRATANTE DE BOA-FÉ QUE ADIMPLIU TODOS OS SEUS COMPROMISSOS E PORTANTO TEM O DIREITO DE VER-LHE TRANSMITIDA A PROPRIEDADE DO BEM OBJETO DO PACTO. SÚMULA 308 STJ. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (Agravado de Instrumento nº 00537927720158140000 (162347), 2ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Ezilda Pastana Mutran. j. 18.07.2016, DJe 21.07.2016).

(TJPA-0060508) HIPOTECÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS PARA OS TERCEIROS ADQUIRENTES. IMÓVEL JÁ QUITADO. SÚMULA 308 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ já pacificou o entendimento de que a hipoteca constituída como garantia de financiamento contratado para incorporação de imóvel tem efeitos apenas em relação à parte contratante e enquanto o bem estiver em sua propriedade, de modo que não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma, que, após quitar o preço pactuado, faz

jus à obtenção da escritura definitiva e liberação do ônus hipotecário. 2. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso desprovido. (Apelação nº 00190588420048140301 (160729), 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Leonardo de Noronha Tavares. j. 30.05.2016, DJe 14.06.2016).

(TJPA-0057632) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. SÚMULA 308 DO STJ. 1. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. 2. Por esse prisma, se os adquirentes do imóvel quitaram-no, deve o bem ser desonerado do ônus. 3. Recurso conhecido e provido. (Agravado de Instrumento nº 00299792520148140301 (157097), 2ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Roberto Gonçalves de Moura. j. 07.03.2016, DJe 17.03.2016).

(TJPA-0054654) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CANCELAMENTO DE HIPOTECA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEIS. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU A TUTELA REQUERIDA. DECISÃO INCORRETA DO MAGISTRADO. IMÓVEL QUITADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/VENDEDORA PELO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A decisão agravada indeferiu a tutela requerida, pois entendeu que houve ausência dos requisitos do art. 273, I do CPC. II - É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como medida excepcional que é, depende da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 273 do CPC. III - Tem-se a jurisprudência pátria no sentido de que cabe à construtora arcar com o integral cumprimento das obrigações pactuadas no contrato, inclusive no que se refere ao cancelamento da hipoteca. IV - O entendimento sumulado pelo STJ na Súmula 308 dispõe: "A hipoteca

firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". V - Recurso Conhecido e Provido. (Agravo de Instrumento nº 00036714520158140000 (153300), 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Gleide Pereira de Moura. j. 09.11.2015, DJe 12.11.2015).

Leciona o velho POTHIER sobre os *efeitos dos pagamentos*:

O efeito do pagamento é extinguir a obrigação, e tudo o que é acessório della, e livrar todos aquelles que são devedores. (Tratado das Obrigações Pessoaes e Reciprocas. Nos pactos, contractos, convenções, etc. Tomo II. Robert Joseph Pothier. Tradução José Homem Corrêa Telles. H. Garnier, Livreiro-Editor: Rio de Janeiro, 1906, p. 31).

Dessa forma, impõe-se a baixa na hipoteca sobre os imóveis adquiridos pelos autores.

DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA

Considerando a quitação dos bens imóveis adquiridos, os autores pleiteiam a adjudicação do bem.

O termo adjudicação provém do vocábulo latino *adjudicatio*, com o significado de dar algo por sentença, transferindo do patrimônio do devedor para o do credor. Em outras palavras, a adjudicação é a satisfação de uma obrigação de fazer, de prestar declaração de vontade através de uma sentença, que substituirá e terá os mesmos efeitos da declaração omitida.

ROBERTO DE RUGGIERO ensina sobre o *dirigismo contratual* e a *intervenção do Estado na vida do contrato*:

No começo, porém, do século XX compreendeu-se que, se a ordem jurídica prometia a igualdade política, não estava assegurando a igualdade econômica. O capitalismo desenvolvido, com a industrialização crescente, e a criação de grandes empresas, conduziu à defasagem dos contratantes. Aparentemente iguais, estes se acham via de regra desnivelados economicamente. E o negócio que realizam sofre a influência desta diferenciação. Conseqüentemente, o contrato, com as vestes de um ato emanado de vontades livres e iguais, contém muitas vezes uma desproporcionalidade de prestações ou de efeitos em tal grau que ofende aquele ideal de justiça que é a última *ratio* da própria ordem jurídica. (Instituições de Direito Civil. III. Roberto de Ruggiero. 3ª ed. da tradução da 6ª ed. italiana, por Ary dos Santos e Antônio Chaves. São Paulo: Saraiva, 1973, p. 24).

Aplicada aos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, assegura o direito à declaração judicial que possibilita a transcrição e transferência do imóvel objeto do contrato para o patrimônio do adquirente, considerando as condições específicas de direito material, que são necessárias para o sucesso da demanda (Adjudicação), principalmente a quitação integral do preço, que é pressuposto indispensável para a ação poder prosperar. Há que se falar, ainda, em requisitos formais do contrato.

Estabelece a Súmula 413 do Supremo Tribunal Federal (STF) que o compromisso de compra e venda de imóveis, dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais. O compromisso de compra e venda, sendo contrato típico, precisa reunir os requisitos a ele inerentes, seguindo as prescrições legais comuns à compra e venda.

O Código Civil em seu art. 1418 reporta à Adjudicação, senão vejamos:

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Assim, restou demonstrado com a documentação carreada nos autos que os autores quitaram os débitos referentes às unidades imobiliárias, de modo que provado nos autos o direito real sobre os bens, até porque foi pago valor acertado na aquisição desses.

Segue a Jurisprudência sobre o assunto:

(TRF2-0135300) REEXAME NECESSÁRIO. CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). PROVA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO E DAS SUCESSIVAS CESSÕES DE DIREITO. 1. Reexame necessário de sentença que julgou procedente a pretensão de adjudicação compulsória de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda devidamente inscrito no RGI. 2. A ação de adjudicação compulsória tem por finalidade a transferência do domínio do imóvel ou a outorga da sua escritura definitiva, ante a recusa do demandado de assim proceder. 3. Caso em que há comprovação da quitação do contrato de compra e venda, avençado com o INSS, do imóvel objeto da lide, informação esta prestada pela própria autarquia, bem como das sucessivas cessões de direito. Sentença mantida. 4. Precedente desta Corte: TRF2, 7ª Turma Especializada, REO 00029490820124025101, Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, E-DJF2R 23.06.2016. 5. Reexame necessário não provido. (Reexame Necessário nº 0105499-81.2012.4.02.5101, 5ª Turma

Especializada do TRF da 2ª Região, Rel. Carmen Silvia Lima de Arruda. j. 28.03.2017).

(TJAM-0041763) APELAÇÃO EM AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA. PESSOA SUPOSTAMENTE SEM PODERES PARA ALIENAR A COISA OBJETO DO CONTRATO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO OBJETO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ressaindo dos autos que a quitação do imóvel objeto da lide encontra-se perfeitamente delineada, a adjudicação compulsória do mesmo é medida que se impõe. 2. Mesmo a apelante tendo afirmado a revogação da procuração outorgada ao primeiro promitente vendedor, chama atenção o fato que a mencionada revogação ocorreu, aparentemente, em 29.07.1992, enquanto os negócios foram firmados em 30.06.1992 (fls. 37/40 e 77/80), portanto, válidos. 3. Recurso conhecido e improvido. (Apelação nº 0705673-25.2012.8.04.0001, 2ª Câmara Cível do TJAM, Rel. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura. j. 09.04.2017).

(TJGO-0172901) APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE HIPOTECA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. I - Ilegitimidade passiva da instituição financeira. Inocorrência. In casu, o resultado da demanda afetará os interesses da instituição financeira, pois trata-se de pedido de cancelamento de registro de hipoteca que lhe foi dada pela incorporadora, sendo, portanto, o Banco do Brasil legitimado a figurar na polaridade passiva da ação. II - Ausência dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Carência. Não configuração. Não há falar em carência de ação por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, quando o conjunto probatório dos autos possibilita a compreensão da discussão jurídica pelo Poder Judiciário. III - Revisão contratual. Razões recursais dissociadas da sentença. Não merece conhecimento o recurso cujas razões encontram-se dissociadas do que restou decidido no ato judicial

recorrido, por lhe faltar requisito objetivo de admissibilidade. IV - Baixa da hipoteca. Quitação do contrato. Direito do consumidor. Nos termos da Súmula 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Destarte, firmado contrato de compra e venda de imóvel e realizado o pagamento integral do preço, assiste ao comprador o direito à baixa do ônus, para a consequente escrituração. V - Impossibilidade de baixa no gravame. Inadimplência incorporadora junto à instituição financeira. Eventual inadimplência da incorporadora junto à instituição financeira não pode se constituir em óbice para baixa da hipoteca do imóvel totalmente pago pelos autores/apelados. VI - Ônus sucumbenciais. Distribuição. Princípio da causalidade. Na espécie, a recusa da instituição financeira em formalizar a escrituração do imóvel adquirido pelos autores/apelados ocorreu em virtude da inadimplência da construtora, tendo, portanto, ambas dado causa à propositura da ação, em igual proporção. Assim, à luz do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, há responsabilidade solidária entre a instituição financeira que se recusa a promover a baixa da hipoteca e a incorporadora, devendo ambas responderem solidariamente pelos ônus sucumbenciais. VII - Honorários sucumbenciais recursais. Nesta fase recursal, levando-se em conta os critérios previstos no art. 85, § 2º e a disposição do § 11 do mesmo artigo 85, todos do CPC, devem os honorários advocatícios ser majorados em 5%, perfazendo a verba advocatícia o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa. Segundo apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Primeiro apelo conhecido e desprovido. (Apelação nº 0098625-15.2015.8.09.0100, 2ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Carlos Alberto França. DJ 07.11.2017).

(TJSC-0541303) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO DEMANDADO. PRELIMINAR. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA HIPOTECA QUE AFETA A ESFERA JURÍDICA DO AGENTE FINANCEIRO.

AFASTAMENTO DA PRELIMINAR. MÉRITO. ALEGADA VALIDADE DO GRAVAME DADA A INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ADQUIRIDOS E DIANTE DA BOA-FÉ NA ACEITAÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. GARANTIA NÃO OPONÍVEL A TERCEIROS ADQUIRENTES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 308, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. INSUBSISTÊNCIA. RESPEITO AO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELOS AUTORES E CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º, DO NOVO CPC. PRETENDIDA MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS INSCULPIDOS NO ARTIGO 85, § 2º E INCISOS, DO NOVO CPC. PLEITO DA CONSTRUTORA DEMANDADA, FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, PARA MINORAR A VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. VIA INADEQUADA PARA IMPUGNAR A SENTENÇA. ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, EX VI DO ART. 85, § 11, DO NOVO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 0312024-70.2016.8.24.0005, 6ª Câmara de Direito Civil do TJSC, Rel. Denise Volpato. j. 06.03.2018).

Sobre o não cumprimento da obrigação, ensina JOÃO DE MATOS ANTUNES

VARELA:

As obrigações são, na grande massa dos casos, espontaneamente *cumpridas*. Realizada (voluntariamente) a prestação devida, a obrigação preenche em regra a

sua função, satisfazendo, através do meio próprio (*o cumprimento*), o interesse do credor e liberando o devedor do vínculo a que se encontrava adstrito. [...]. O *não cumprimento* pode assim definir-se, com maior propriedade, como a *não realização da prestação devida, sem que entretanto se tenha verificado qualquer das causas extintivas típicas da relação obrigacional*. (Das Obrigações em Geral. Tomo II. João de Matos Antunes Varela. 7ª ed. Coimbra-PT: Almedina, 1997, p. 60 e 62).

Portanto, demonstrada a mora das reclamadas, razão assiste a autora que pode se valer do Judiciário para obter a tutela da obrigação assegurada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para julgar procedente o pedido de adjudicação compulsória dos imóveis indicados na exordial, visto que restou demonstrado o direito dos autores; e, conseqüentemente, julgo procedente o pedido de cancelamento das hipotecas sobre as unidades imobiliárias, determinando a baixa do gravame hipotecário sobre a unidade nº 501, 701, 1701, 1801, 1901, 1501, 2301, 2801, 3001, todas do Edifício Bourbon Residence, localizado na Trav. Dom Romualdo de Seixas, nº 795, bairro do Umarizal, CEP: 66050-110, Belém-PA, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e art. 1.418 do Código Civil Brasileiro e por tudo mais o que consta nos autos.

Expeçam-se as respectivas Cartas de Adjudicação, com o eventual trânsito em julgado.

Condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais. Da mesma forma, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, montante bastante para remunerar condignamente o causídico, sem, contudo, promover enriquecimento imotivado.

Ensina o professor R. LIMONGI FRANÇA em seu *Princípios...*

O que existe – isto sim, e os mestres apenas a definem – é a *evidência* dêste princípio fundamental do Direito, que é a *necessidade de fazer justiça*, ou, noutras palavras, de *não lesar a outrem e de dar a cada um o que é seu*. [...]. Os princípios essenciais, não obstante, constituem o fanal que deve iluminar o aplicador, mesmo quando lhe seja dado resolver a controvérsia, logo nos degraus primeiros da matéria. (Princípios Gerais de Direito. Rubens Limongi França. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971, p. 166 e 240).

Havendo Apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, caso queira. Decorrido o prazo legal, independente de manifestação ou nova conclusão, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com os nossos cumprimentos.

Na hipótese de trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito

[1] Tradução livre: A justiça não é pregada apenas a partir do direito positivo. [...]. No Direito se prega a justiça da decisão concreta, especialmente da sentença judicial, da lei concreta e do ordenamento em seu conjunto. Uma sentença justa é a que dá a cada um o que lhe corresponde.